

**გაერთიანებული სამეფოს ფუნდამენტური
სახელმძღვანელო ანგარიშები კორპორაციული
მართვის შესახებ**

DOI - 10.36962/ecs105/4-5/2022-204

გიორგი ჯოლია
სტუ-ს დოქტორანტი
giorgi.jolia@law-school.de

რეზიუმე

ეფექტური კორპორაციული მართვის სტანდარტების ჩამოყალიბება საფინანსო სექტორის ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხად განიხილება. კორპორაციული მართვის არსებითი რეფორმები, პირველად, გაერთიანებულ სამეფოში 1990-იანი წლებიდან დაიწყო. აღნიშნულის შედეგად, მიიღეს მრავალი ანგარიში, რომლებიც შემდეგ სახელმძღვანელო პრინციპებად იქცა მოქმედი კორპორაციების მართვის სფეროში. მათი მიზანი იყო ინვესტორების ნდობის ამაღლება, საფინანსო ბაზრის სტაბილურობის გაუმჯობესება და ანგარიშვალდებულების გაძლიერება კომპანიების აქციონერებსა და აღმასრულებლებს შორის.

ამ მიმართულებით პირველ მცდელობად და საფუძვლად მიჩნეულია ქედბერის ანგარიში, რომელმაც შემოიღო კორპორაციული მართვის მაღალი სტანდარტები და დაამკვიდრა პროგრესული სტანდარტი - „შეასრულე ან განმარტე“, რითაც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დაშვებული კომპანიები ვალდებული გახდა წლიურ ანგარიშებში მკაფიოდ დაედასტურებინათ, თუ როგორ ასრულებდნენ ანგარიშის მოთხოვნებს, შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი, მათ ნათლად უნდა დაესაბუთებინათ ანგარიშთან შეუსაბამობა და მისი გამომწვევი მიზეზები.

მომდევნო წლებში მრავალი დოკუმენტი დამუშავდა, რომლებმაც უფრო გაამდიდრა და სრულყოფილი გახდა ქედბერის ანგარიშის ძირითადი დებულებები, კერძოდ: გრინბერის ანგარიშმა ყურადღება გაამახვილა აღმასრულებელი პირების ან-

აზღაურებაზე, ასევე, აღმასრულებლებისა და აქციონერების ინტერესთა თანხვედრის აუცილებლობაზე; ჰამპელის ანგარიშმა - თანამშრომლების, მომხმარებლების, კრედიტორებისა და დაინტერესებული პირების ინტერესების დაცვაზე; გაერთიანებული მართვის კოდექსმა - კომპანიის მმართველი ორგანოს (დირექტორთა საბჭოს) შემადგენლობაზე, მათ ანაზღაურებაზე, ანგარიშვალდებულებასა და აუდიტორული პროცედურების დაცვაზე; თორნტონის ანგარიშმა - შიდა ფინანსურ და ოპერატიულ კონტროლსა და რისკების მართვაზე; ჰიგსის ანგარიშმა - არააღმასრულებელი დირექტორების შემადგენლობაზე, მათ როლზე, უფლებამოსილებებსა და საქმიანობის ეფექტიანობაზე; უოლკერის ანგარიშმა - საბანკო და საფინანსო სექტორებში წარმოშობილ პრობლემებზე; საზედამხედველო კოდექსმა - ინსტიტუციური ინვესტორების ჩართულობის გააქტიურებაზე; კორპორაციული მართვის კოდექსმა - დირექტორთა საბჭოს როლზე და ეფექტიანობაზე, მათ ანგარიშვალდებულებასა და აქციონერებთან ურთიერთობაზე; ჰემპტონ-ალექსანდერის ანგარიშმა - მმართველ ორგანოში გენდერული ბალანსის გაუმჯობესებაზე; პარკერის ანგარიშმა კი - მმართველ ორგანოში ეთნოკულტურული მრავალფეროვნების გაუმჯობესებაზე.

წინამდებარე სტატიის მიზანია მოკლედ მიმოიხილოს თითოეული ანგარიშის შინაარსობრივი მხარე, ხაზი გაუსვას მათ ძირითად პრინციპებს და ნათლად წარმოაჩინოს თანამედროვე კორპორაციული მართვის ჩამოყალიბების საფუძვლები.

საკვანძო სიტყვები: აქციონერი, დირექტორი, ინვესტორი, კორპორაციული მართვა, კორპორაციული მართვის კოდექსი, კორპორაცია, მენეჯმენტი, პრინციპი, რისკი, სტანდარტი.

შესავალი

ბოლო სამი ათწლეულია, რაც კორპორაციული მართვის მიმართულებით გაერთიანებულ სამეფოში არსებითი რეფორმები ტარდება. მათი მიზანია მოქმედი და პოტენციური ინვესტორების ნდობის გაღრმავება, საფინანსო ბაზრის სტაბილურობის გაუმჯობესება, ტრანსფარენტულობისა და კომპანიების აღ-

მასრულებლებსა და აქციონერებს შორის ანგარიშვალდებულების გაძლიერება. შესაბამისად, შეიქმნა წარმატებული პრაქტიკის რიგი ანგარიშები, რომლებიც შემდეგ სახელმძღვანელო პრინციპები გახდა, როგორც ბრიტანელებისათვის, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით.

ძირითადი ტექსტი

დ. ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელო ანგარიშებიდან მნიშვნელოვანია შემდეგი:

• ქედბერის ანგარიში (1992 წ.)

კორპორაციული მართვის პრინციპების ჩამოყალიბების პირველ მცდელობად მიჩნეულია ქედბერის ანგარიში, რომელიც 1992 წელს შეიქმნა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საჯაროდ სავაჭროდ დაშვებული კომპანიებისათვის. შემდეგში იგი გახდა კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პოლიტიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტის, სახელმძღვანელო პრინციპებისა და კოდექსების შედგენის ფუნდამენტური დოკუმენტი მსოფლიოში.

მართალია ქედბერის ანგარიში რეკომენდაციული ხასიათის იყო, მაგრამ ლონდონის საფონდო ბირჟის წესდებით თანახმად, საჯაროდ სავაჭროდ დაშვებულ კომპანიებს წლიურ ანგარიშებში უნდა დაეფიქსირებინათ, თუ როგორ ასრულებდნენ ქედბერის ანგარიშში არსებულ მოთხოვნებს, მისგან გამიჯვნის შემთხვევაში კი, ვალდებული იყვნენ მკაფიოდ დაესაბუთებინათ შეუსაბამობა და აღნიშნულის გამომწვევი მიზეზები. მოგვიანებით, ასეთი მიდგომა ჩამოყალიბდა როგორც კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელო მოდელი - „შეასრულე ან განმარტე“ პრინციპის სახით.¹

აღნიშნულ წლიურ ანგარიშზე დაყრდნობით, მოქმედ და პოტენციურ ინვესტორებს შესაძლებლობა მიეცათ შეეფასებინათ თუ რამდენად ასრულებდა კომპანია ქედბერის ანგარიშის

1 Jill Solomon, Corporate Governance and Accountability (4th edn, Wiley & Sons Ltd 2013), 52

მოთხოვნებს, ხოლო მასთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, თუ რამდენად დასაბუთებული და საკმარისად გამართლებული იყო ქედბერის ანგარიშის მიერ შემოთავაზებული პრინციპებისაგან ალტერნატიული მიდგომის ჩამოყალიბება.¹

ქედბერის ანგარიში, რომელიც მიმართული იყო იმ პერიოდისათვის არსებულ საუკეთესო პრაქტიკის ერთ დოკუმენტში ჩამოყალიბებისაკენ, მიზნად ისახავდა კორპორაციული მართვის მაღალი სტანდარტების განვითარებას² და მისი დაცვით უზრუნველყოფდა წარსულში გაუთვალისწინებელი ფინანსური სკანდალებისა და კორპორაციული თაღლითური სქემების მომავალში თავიდან აცილებას.³

ზოგადი ხასიათის პრინციპების გარდა, ქედბერის ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციები ვრცელდებოდა კომპანიის მმართველობითი ორგანოს (დირექტორთა საბჭოს) შემადგენლობაზე, აუდიტის კომიტეტის შექმნასა და მისი ფუნქციების ჩამოყალიბებაზე.⁴ ამასთან, დიდი ყურადღება დაეთმო ინსტიტუციური ინვესტორების როლს, დირექტორების ანგარიშვალდებულებასა და აქციონერთა ჩართულობას კომპანიის საქმიანობაში.⁵

ანგარიშის რეკომენდაციებიდან ასევე საყურადღებოა: 1) დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარისა და აღმასრულებელი დირექტორების ფუნქციების მკაფიოდ გამიჯვნა; 2) დამოუკიდებელი გადანყვეტილებების მისაღებად, პროფესიონალი არა-აღმასრულებელი დირექტორების დანიშვნა; 3) მთლიანად ან

1 Christine A. Mallin, Corporate Governance (6th edn, Oxford University Press 2019), 33

2 Jean Jacques du Plessis, Anil Hargovan and Mirko Bagaric, Principles of Contemporary Corporate Governance (2nd edn, Cambridge University Press 2011), 313

3 Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992) (the Cadbury Report), para 1.9

4 Jean Jacques du Plessis, Anil Hargovan and Mirko Bagaric, Principles of Contemporary Corporate Governance (2nd edn, Cambridge University Press 2011), 313

5 Jill Solomon, Corporate Governance and Accountability (4th edn, Wiley & Sons Ltd 2013), 52

უმეტესად არააღმასრულებელი დირექტორებით დაკომპლექტებული ანაზღაურების კომიტეტის შექმნა; 4) არანაკლებ სამი არააღმასრულებელი დირექტორისაგან დაკომპლექტებული აუდიტის კომიტეტის ფორმირება; 5) აღმასრულებელი და არააღმასრულებელი პირების კანდიდატურების შესარჩევად არააღმასრულებელი დირექტორების უმრავლესობით დაკომპლექტებული ნომინაციის კომიტეტის შექმნა.

• გრინბერის ანგარიში (1995 წ.)

გრინბერის კომიტეტმა შექმნა დირექტორთა ანაზღაურების უფრო მოქნილი და სრულყოფილი პაკეტების სისტემა¹ და წარმოადგინა რეკომენდაციები, რომლებიც განსაზღვრავდა კომპანიის მუშაობის ეფექტიანობის ამალგების გაძლიერებულ ანგარიშვალდებულებას, უფრო მკაცრ და მკაფიო პასუხისმგებლობას და აღმასრულებელი პირებისა და აქციონერების ინტერესთა თანხვედრას.² ანგარიში ასევე მოიცავდა მომსახურების ხელშეკრულებათა საკითხებს და მათ ვადამდე შეწყვეტასთან დაკავშირებულ შესაძლო შედეგებს.³

საყურადღებოა ისიც, რომ ანგარიშის მიზანი იყო დირექტორების ანაზღაურებასა და მუშაობას შორის ოპტიმალური ბალანსის დაცვა. ამ მიზნით ხაზგასმულია, რომ ისეთი მაღალი პროფესიული დონის კადრების მისაზიდად, მათ შესაძარჩუნებლად და სამოტივაციოდ, რომლებსაც შეუძლიათ მართონ დიდი, მრავალეროვნული ორგანიზაციები, კომპანიებმა საკმარისად მაღალი ანაზღაურება უნდა შესთავაზონ, თუმცა, იმავდროულად, ასეთი პირების პასუხისმგებლობის საკითხები და ანგარიშვალდებულების კრიტერიუმები მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული.⁴

1 Marc Goergen, *International Corporate Governance* (Pearson Education Limited 2012), 130

2 Report of a Study Group Chaired by Sir Richard Greenbury, *Directors' Remuneration* (1995) (the Greenbury Report), paras 1.13 and 1.14

3 Report of a Study Group Chaired by Sir Richard Greenbury, *Directors' Remuneration* (1995) (the Greenbury Report), Principle D1

4 Jill Solomon, *Corporate Governance and Accountability* (4th edn, Wiley & Sons Ltd 2013), 53

• **ჰამპელის ანგარიში (1998 წ.)**

ქედბერისა და გრინბერის კომიტეტების რეკომენდაციების გადასინჯვისა და მათი ეფექტიანი განხორციელების მიზნით, ჰამპელის კომიტეტმა თავის შეფასებაში მხარი დაუჭირა წინა ანგარიშებში ჩამოყალიბებული პრინციპების აბსოლუტურ უმრავლესობას. ამასთან, კომპანიის აქციონერების ინტერესების დაცვასთან ერთად, ყურადღება გაამახვილა კომპანიის თანამშრომლების, მომხმარებლების, კრედიტორებისა და დაინტერესებული პირების ინტერესების დაცვაზე.¹ შესაბამისად, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საჯაროდ სავაჭროდ დაშვებულ კომპანიებს ყოველდღიურ საქმიანობაში მოეთხოვათ გაეთვალიყვნინებინათ აღნიშნული პირების ინტერესები.²

• **გაერთიანებული მმართველობის კოდექსი (1998 წ.)**

გაერთიანებული მმართველობის კოდექსმა ქედბერის, გრინბერისა და ჰამპელის ანგარიშები გააერთიანა და მათი სახელმძღვანელო პრინციპები ლონდონის საფონდო ბირჟის წესებში შეიტანა. ასევე განსაზღვრა ჯანსაღი პრაქტიკის სტანდარტები კომპანიის საბჭოს შემადგენლობის, მათი ანაზღაურების, ანგარიშვალდებულებისა და აუდიტორული პროცედურების შესახებ და განამტკიცა ქედბერის ანგარიშში აღიარებული პრინციპი - „შეასრულე ან განმარტე“.³

• **თორნბულის ანგარიში (1999 წ., შესწ. რედაქცია 2005 წ.)**

თორნბულის ანგარიში მიზნას ისახავდა კომპანიებს დახმარებოდა შიდა ფინანსური და ოპერაციული კონტროლისა და რისკების მართვაში. ანგარიშში ხაზგასმული იყო დირექტორების პასუხისმგებლობის როლი შიდა კონტროლის ჯანსაღი და ეფექტიანი სისტემის დანერგვაში⁴ და მიმართული იყო ამგვარი

1 Christine A. Mallin, *Corporate Governance* (6th edn, Oxford University Press 2019), 33-34

2 Committee on Corporate Governance, *Committee on Corporate Governance: Final Report (1998) (the Hampel Report)*, para 1.17

3 Bob Tricker, *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices* (3rd edn, Oxford University Press, 2015), 117

4 Marc Goergen, *International Corporate Governance* (Pearson Education Limited 2012), 133

ინფორმაციის სრულყოფილად და ოპერატიულად გამჟღავნებაზე. კომპანიებს რეკომენდაცია მიეცათ სრულყოფილად შეეფასებინათ მათ ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკები (მათ შორის, საბაზრო პოზიციის, ფინანსური, საქმიანობის შესაბამისობის, იურიდიული, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და უსაფრთხოების, ლიკვიდურობისა და ა.შ.) და ჩამოეყალიბებინათ მათთვის მორგებული შიდა კონტროლის მექანიზმები, როგორც კორპორაციული მართვის განუყოფელი ნაწილი, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებდა ფინანსური გაურკვევლობის გავლენას და სარგებელს მოუტანდა კომპანიას სტრატეგიული მიზნების შესრულებაში.¹

• ჰიგსის ანგარიში (2003 წ.)

ჰიგსის კომიტეტმა ყურადღება გაამახვილა არააღმასრულებელი დირექტორების შემადგენლობაზე, მათ უფლებამოსილება და საქმიანობის ეფექტიანობაზე.²

ანგარიშმა გამოსცა რამდენიმე რეკომენდაცია, კერძოდ: 1) დირექტორთა საბჭოს (თავმჯდომარის გარდა) შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარზე მეტი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი; 2) აუდიტისა და ანგარიშების კომიტეტების ყველა წევრი, ასევე, ნომინაციის კომიტეტის წევრთა უმრავლესობა უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი; 3) თავმჯდომარისა და აღმასრულებელი დირექტორების როლები ერთმანეთისაგან სრულიად უნდა ყოფილიყო გამიჯნული; 4) დირექტორების დაქირავება უნდა მომხდარიყო ფორმალური და გამჭვირვალე პროცედურების დაცვით.³

ანგარიში განსაზღვრავს დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორების ფასეულობებსა და იმ გარემოებებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათ მენეჯმენტურ გა-

1 Niamh M. Brennan, 'Turnbull puts Risk Management to the Top of Corporate Agendas' (2000), Irish Business Law, III (3) (June), 57-61

2 Review of the Role and Effectiveness of Non-executive Directors (2003) (the Higgs Report), 1.1-1.6

3 Bob Tricker, Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices (3rd edn, Oxford University Press, 2015), 118

დანყვეტილებებზე.¹

ამასთან, დირექტორი არ ჩაითვლებოდა დამოუკიდებლად, თუ: 1) დასაქმებული იყო კომპანიაში ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში; 2) ბოლო სამი წლის განმავლობაში ჰქონდა მატერიალური საქმიანი ურთიერთობა კომპანიასთან პირდაპირ ან ირიბად (აქციონერი, დირექტორი და სხვ.); 3) კომპანიისგან მიიღო დამატებითი კომპენსაცია, გარდა არააღმასრულებელი დირექტორის ანაზღაურებისა; 4) ჰქონდა ნათესაური კავშირები კომპანიის მრჩეველებთან, დირექტორებთან ან უფროს თანამშრომლებთან ან ფლობს დირექტორის თანამდებობას; 5) იყო მნიშვნელოვანი აქციონერი ან მუშაობდა დირექტორთა საბჭოში ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში.²

• უოლკერის ანგარიში (2009 წ.)

უოლკერის კომიტეტმა აქცენტი გადაიტანა საბანკო და საფინანსო სექტორებში წარმოშობილ პრობლემებზე. ამ მიმართებით ანგარიშში ჩამოყალიბებული იყო რამდენიმე დასკვნა: 1) პრინციპი „შეასრულე ან განმარტე“ აღიარებულ იქნა კორპორაციული მართვის ყველაზე ეფექტიან საშუალებად; 2) ყურადღება გამახვილდა რისკების იდენტიფიცირებაზე, მათ მართვაზე და მიტივაციის მექანიზმებზე; 3) საჭირო გახდა ინსტიტუციური ინვესტორების კომპანიის საქმიანობაში აქტიური ჩართულობა, რათა მათი ყურადღება გადართულიყო კომპანიის გრძელვადიანი ღირებულებების დაცვაზე და სტრატეგიული მიზნების შესრულებაზე.³

• საზედამხედველო კოდექსი (2010 წ., შესწ. რედაქცია 2012 წ-ს)

კომპანიის საქმიანობაში ინსტიტუციური ინვესტორების ჩართულობის გააქტიურობის მიზნით მიიღეს საზედამხედველო კოდექსი, რომელიც მოიცავდა ვალდებულებას ორგანიზა-

1 Review of the Role and Effectiveness of Non-executive Directors (2003) (the Higgs Report), 36

2 Review of the Role and Effectiveness of Non-executive Directors (2003) (the Higgs Report), 37

3 Jill Solomon, Corporate Governance and Accountability (4th edn, Wiley & Sons Ltd 2013), 60

ციის სტრატეგიისა და რისკის მენეჯმენტის შესახებ.¹ კოდექსმა მხარი დაუჭირა უკვე დამკვიდრებულ მიდგომას „შეასრულე ან განმარტე“ და ეფექტური ზედამხედველობისთვის ინვესტორებს შესთავაზა რიგი პრინციპების დაცვა: 1) რეგულარული შეხვედრები კომპანიის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარესთან და საბჭოს წევრებთან; 2) კომპანიის საერთო კრებაზე სისტემატური დასწრება და სხვ. მთლიანობაში იგი მონოდებული იყო საინვესტიციო პროცესსა და კორპორაციულ მართვას შორის უფრო ძლიერი კავშირის დასამყარებლად.²

• **კორპორაციული მართვის კოდექსი (2010 წ., შესწ. რედ. 2012, 2014, 2016 წწ.)**

ლონდონის საფონდო ბირჟამ 2010 წელს გაერთიანებული მმართველობის კოდექსი არსებითად შეცვალა და წარმოადგინა ახალი სახელწოდებით „კორპორაციული მართვის კოდექსი“. ახალ კოდექსში ყურადღება გამახვილდა დირექტორთა საბჭოს როლზე, ფუნქციასა და ეფექტიანობაზე, მისი წევრების ანაზღაურებაზე, ანგარიშვალდებულებებსა და აქციონერებთან ურთიერთობაზე. ცვლილებები შეეხო რისკების მართვის საკითხებს, აღმასრულებელი პირების ხელახალ არჩევნებს, დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მუშაობის ახალ პრინციპებს, საბჭოს შემადგენლობის ახლებურად დაკომპლექტებასა და სხვ.³

შენარჩუნებული იქნა მიდგომა „შეასრულე ან განმარტე“ და კომპანიებს დაეკისრათ ყოველწლიური ანგარიშების საჯაროდ გამოქვეყნება იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულებდნენ კოდექსის მოთხოვნებს და შეუსრულებლობის შემთხვევაში სათანადო ახსნა-განმარტების წარმოდგენა.⁴

• **ჰემბტონ-ალექსანდერის ანგარიში (2016 წ.)**

ანგარიშმა ყურადღება გაამახვილა გენდერული ბალანსის

1 The UK Stewardship Code, Financial Reporting Authority (2010), 1

2 Christine A. Mallin, *Corporate Governance* (6th edn, Oxford University Press 2019), 38

3 Christine A. Mallin, *Corporate Governance* (6th edn, Oxford University Press 2019), 37

4 Bob Tricker, *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices* (3rd edn, Oxford University Press, 2015), 119-120

გაუმჯობესებაზე. შესაბამისად, კომპანიებს მიეცათ რეკომენდაცია ქალები დაენიშნათ მაღალი დონის მენეჯერულ პოზიციებზე და 2020 წლისათვის მიზნად დაესახათ დირექტორთა საბჭოში მინიმუმ 33% ქალთა წარმომადგენლობის არჩევა.¹

• პარკერის ანგარიში (2017 წ.)

პარკერის კომიტეტმა მთავარი აქცენტი გადაიტანა კომპანიის მართვაში დასაქმებულთა ეთნოკულტურულ მრავალფეროვნებაზე და რეკომენდაციები სამი მიმართულებით წარადგინა: 1) მინიმუმ ერთი დირექტორის დანიშვნა ეთნიკური უმცირესობიდან; 2) ისეთი მექანიზმების შემუშავება, რომლებითაც შესაძლებელი იქნებოდა ფერადკანიანი თანამშრომლების წახალისება, განვითარება და კომპანიის საქმიანობაში ჩართვა; 3) გამჭვირვალობის გაღრმავება და დასახული მიზნების შესაბამისად მიღწეული პროგრესის წარმოჩენა.²

დასკვნა

კორპორაციული მართვის განვითარების მიმართულებით გაერთიანებულ სამეფოში განხორციელებულმა რეფორმებმა მოქმედი და პოტენციური ინვესტორების ნდობა საფინანსო ბირჟებზე საჯაროდ სავაჭროდ დაშვებული კომპანიების მიმართ მნიშვნელოვნად გაზარდა. აქციონერებს მიეცათ შესაძლებლობა აქტიურად ჩართულიყვნენ კომპანიის მმართველობასა და საქმიანობის ზედამხედველობაში, გაეძლიერებინათ კომპანიების დირექტორთა საბჭოს პასუხისმგებლობა, გამოეკვეთათ აღმასრულებელი და დამოუკიდებელი არააღმასრულებელთა ანგარიშვალდებულება, რამაც საბოლოოდ წახალისა საფინანსო ბაზრის სტაბილური და გამჭვირვალე განვითარება. აღნიშნულმა ანგარიშებმა უაღრესად დადებითი როლი შეასრულა კორპორაციული მართვის ძირითადი პრინციპების სრულყოფაში არა მარტო გაერთიანებულ სამეფოში, არამედ დასავლეთის ცივილურ სამყაროში.

1 FTSE Women Leaders, Improving Gender Balance in FTSE Leadership (2016) (the Hampton-Alexander Review), appendix E, paras 1.1 and 2.2

2 Ethnic diversity of UK boards (2017) (the Parker Review), paras 1, 2 and 3

REFERENCES:

1. Brennan N. M, Turnbull puts Risk Management to the Top of Corporate Agendas (2000), Irish Business Law, III (3) (June)
2. Committee on Corporate Governance, Committee on Corporate Governance: Final Report (1998) (the Hampel Report)
3. Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992) (the Cadbury Report)
4. Du Plessis J. J., Anil Hargovan and Mirko Bagaric, Principles of Contemporary Corporate Governance (2ndedn, Cambridge University Press 2011)
5. Ethnic diversity of UK boards (2017) (the Parker Review)
6. FTSE Women Leaders, Improving Gender Balance in FTSE Leadership (2016) (the Hampton-Alexander Review)
7. Goergen M., International Corporate Governance (Pearson Education Limited 2012)
8. Mallin C. A., Corporate Governance (6thedn, Oxford University Press 2019)
9. Report of a Study Group Chaired by Sir Richard Greenbury, Directors' Remuneration (1995) (the Greenbury Report)
10. Review of the Role and Effectiveness of Non-executive Directors (2003) (the Higgs Report)
11. Solomon J., Corporate Governance and Accountability (4th edn, Wiley & Sons Ltd 2013)
12. The UK Stewardship Code, Financial Reporting Authority (2010)
13. Tricker B., Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices (3rd edn, Oxford University Press, 2015)

FUNDAMENTAL REPORTS ON CORPORATE GOVERNANCE OF THE UNITED KINGDOM

Giorgi Jolia

Ph.D Candidate at GTU
giorgi.jolia@law-school.de

RESUME

Establishing sound corporate governance standards are considered to be one of the prominent concept of the financial sector. Substantial corporate governance reforms first have begun in the United Kingdom in the early 1990s. As a result, number of analytical reports were submitted, which later became foundation of the modern corporate governance. The idea was to increase investor's trust and confidence, improve financial market stability, and increase transparency and accountability amongst shareholders and executives of companies.

The first attempt in this direction is believed to be the Cadbury Report, which pioneered the high standards of corporate governance into the financial market and established the progressive method of "comply or explain", obliging the companies listed on the London Stock Exchange to clearly provide in their annual reports how they complied with the requirements or explain the cause of deviation from them.

After the Cadbury Report many tried to further enrich and perfect the principles of the corporate governance, namely: the Greenbury Report mainly concentrated on the remuneration of executives as well as on aligning the interests of executives and shareholders; the Hampel Report highlighted the importance of the protection of the interests of employees, consumers, creditors and stakeholders; the UK Combined Governance Code revisited standards of the composition of the board of directors, their remuneration, accountability and compliance with auditing requirements; the Turnbull

Report focused on the internal financial and operational control and risk management; the Higgs Report challenged the composition of non-executive directors, their roles, duties and efficiency of their activities; the Walker Review addressed the problems existing in the banking and financial sectors; the Stewardship Code promoted enhanced involvement of institutional investors; the Corporate Governance Code set forth principles of sound governance and efficiency of the board of directors, accountability with and reporting to the shareholders; the Hampton-Alexander Review concentrated on improving gender balance and representation in the board of directors; and the last but not least, the Parker Review encouraged ethnocultural diversity in the board of directors.

The purpose of this article is to provide a brief overview of each report, highlight their main principles and outline what was the foundation of modern corporate governance.

Keywords: Shareholder, Director, Investor, Corporate Governance, Corporate Governance Code, Corporation, Management, Principle, Risk, Standard.